Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

CONTRAT DE TRAVAIL DE PORTAGE SALARIAL À DURÉE INDÉTERMINÉE

N°224-e112d

Entre les soussignés :

Kiwee

128 Rue La Boétie, Bureau 46, 75008 Paris

SIRET : 91960201100018

URSSAF : 117 1571768710

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 50 000 € représentée par Monsieur POCACHARD Cyril.
Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris conformément aux dispositions de l'article L 1254-24 du Code du Travail.
Ci-après désignée « La Société de Portage »

D'une part,

Et :

Monsieur RIMLINGER Fabrice demeurant au 54 Rue de la République, 13002 Marseille, France
Né le 25/12/1970 à Strasbourg, (France)
De nationalité Française
Dont le numéro de sécurité sociale est : 1701267482621 95
Ci-après désigné « le Salarié Porté »

D'autre part,

Après avoir préalablement exposé que :

La Société de Portage Salarial Kiwee exerce conformément aux dispositions de l'article 1254-24 du Code du Travail à titre exclusif l'activité de Portage Salarial et relève de la Convention collective Nationale des Salariés en Portage Salarial (IDCC 3219).

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

Kiwee bénéficie d'une garantie financière conformément aux dispositions de l'article 1254- 26 du Code du Travail consentie par la société d'assurance AXA France IARD et d'une Responsabilité Civile Professionnelle.
Le Salarié Porté est un professionnel autonome ayant une expertise dans son domaine d'activité. Il souhaite développer son activité professionnelle dans le cadre légal du Portage Salarial et ainsi bénéficier du dispositif de Portage Salarial de Kiwee notamment pour la gestion administrative et comptable de ses missions. Le Salarié Porté, après s'être renseigné sur le fonctionnement du Portage Salarial, a sollicité l'entreprise de Portage Salarial.

Il reconnaît qu'il devra aussi s'impliquer dans la prospection d'une ou plusieurs autres Prestations avec une ou plusieurs autres Entreprises Clientes.

C'est dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-380 du 02 avril 2015 relative au Portage Salarial que le présent Contrat de Travail en Portage Salarial a été conclu.
Préalablement à son embauche, l'employeur déclarera le Salarié auprès de l'URSSAF de Paris.

Préalablement à la signature du présent Contrat de Travail en Portage Salarial, une Convention de Portage Salarial a été établie entre l'EPS et le Salarié Porté. Elle précise les conditions générales applicables aux relations entre les Parties.

Il a été convenu ce qui suit :

---

1. ENGAGEMENT

Le Salarié Porté est engagé par la Société de Portage Kiwee pour la réalisation de Prestations pour le compte de ses Clients à compter du 09/06/2026 en qualité de Senior PMO Lead.

Le présent Contrat ne prendra effet qu'à partir du premier jour de la première Prestation du Salarié Porté.

Le Tarif Fixe d'Intervention convenu pour cette première Prestation est de 850,00€ H.T. par jour travaillé.

Le Salarié Porté exécutera la Prestation dans les conditions préalablement négociées avec son Client et définies au Contrat Commercial de Prestation de Portage Salarial.

L'embauche est conditionnée aux résultats de la visite médicale d'information et de prévention devant être effectuée dans les 3 mois suivant la prise d'effet du Contrat de Travail sauf si celle-ci n'est pas requise du fait de l'existence des conditions prescrites à l'article R.4624-15 du Code du travail.

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

Si la visite n'est pas réalisée par le Médecin du Travail, le Salarié Porté s'engage à informer le professionnel de santé au cours de cette visite s'il a un statut de travailleur handicapé, s'il est titulaire d'une pension d'invalidité, ou encore si la Salariée Portée est enceinte, vient d'accoucher ou qu'elle allaite, afin qu'elle puisse être orientée sans délai vers le Médecin du Travail.

Le Contrat est soumis aux dispositions du règlement intérieur et de la Convention Collective de branche des Salariés en Portage Salarial (Convention collective nationale IDCC 3219).

Si des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles venaient à être modifiées ou supprimées, les dispositions contractuelles s'y rapportant seraient modifiées de plein droit.

A la date de la signature du présent Contrat, le Salarié Porté déclare sur l'honneur disposer au minimum d'une qualification professionnelle de niveau III (Bac+ 2) ou posséder une expérience professionnelle confirmée d'au moins 3 ans dans le même secteur d'activité dans les domaines suivants :

- PMO Governance
- Programme Management
- Project Delivery Assurance
- Change Management
- Project Team Coaching
- Stakeholder Management
- Risk and Issue Management
- Executive Reporting
- Steering Committee Support
- Process Standardisation
- Operational Excellence
- Continuous Improvement
- Portfolio Management
- Post-Acquisition Integration
- MS Project - Jira - Power BI - Tableau

Le Salarié Porté a apporté préalablement la copie de son diplôme ou tout autre document justifiant de sa qualification ou de son expérience professionnelle.

Le Salarié Porté déclare expressément être autorisé à exercer en France et plus généralement sur le lieu de son activité, et que les papiers faisant preuve de son état civil sont en règle avec l'ensemble des autorités administratives à la date du démarrage du présent Contrat.

Le cas échéant lorsqu'il est titulaire d'un titre de séjour et/ou d'une autorisation de travail, le Salarié Porté s'engage :

- à informer immédiatement l'EPS en cas de changement de son autorisation de séjour et/ou de travail,

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

- à remettre à l'EPS le récépissé d'instruction de renouvellement.

Lorsque le Salarié Porté n'est plus en mesure de présenter un titre de séjour avec autorisation de travail en cours de validité, le présent Contrat de Travail est, de plein droit, immédiatement suspendu ainsi que la mission en cours, le Salarié n'étant plus autorisé à travailler. Lorsque le Salarié Porté ne régularise pas la situation en remettant un titre de séjour en cours de validité avec autorisation de travail à l'EP, l'EPS prendra les mesures qui s'imposent.

Le Salarié Porté déclare être apte à développer son activité de manière autonome grâce à son expertise et son expérience professionnelle.
Il est rappelé qu'il appartient au Salarié Porté de rechercher lui-même ses Entreprises Clientes et de négocier avec elles les éléments essentiels de sa Prestation.
Il est en cela capable de prospecter seul ses futurs Clients et de définir avec eux son offre commerciale, les conditions d'exécution de sa Prestation ainsi que son prix.

Le Salarié Porté déclare être libre de tout engagement et ne pas être tenu par une obligation ayant pour objet ou pour effet de l'en empêcher ou d'en limiter la portée.

L'Intranet de la société Kiwee constitue le mode de communication et d'information privilégié de Kiwee.

Le Salarié Porté est tenu de se reporter à la documentation régulièrement mise à jour du site pour l'obtention des imprimés qui seront nécessaires à l'exercice de son activité.

2. CLASSIFICATION

Le Salarié Porté bénéficiera du statut cadre et avec la classification de senior.

Il est convenu entre les parties que le Salarié Porté peut cumuler une pluralité d'activités de niveaux différents auprès de plusieurs Entreprises Clientes.
Le Salarié Porté a fourni avant la signature de ce Contrat les documents permettant de justifier de son ancienneté dans l'activité de Portage Salarial (bulletins de paie ou attestation employeur).

3. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

A. Le Salarié Porté est informé que chaque Prestation:

- Ne peut avoir pour objet que l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de l'activité normale et permanente de l'Entreprise Cliente ou une Prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont ne dispose pas l'Entreprise Cliente ;

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

- Ne peut avoir pour objet soit de remplacer un Salarié dont le Contrat de Travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail soit d'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article ;
- Ne peut excéder la durée de trente-six mois ;
- Ne peut avoir pour objet les activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1.

B. Le Salarié Porté devra convenir pour chaque Prestation avec l'Entreprise Cliente concernée des conditions d'exécution de chaque Prestation, de leur prix ainsi que de leurs modalités de paiement. Le prix devra lui permettre de percevoir une rémunération minimale, telle que définie à l'article 21.3 de la convention collective applicable, pour le nombre d'heures de travail ou jours nécessaires à l'accomplissement des Prestations.

La rémunération minimale visée ci-dessus est composée du salaire minimum de base, des indemnités de congés payés, de la prime d'apport d'affaires ainsi que d'une réserve financière définie à l'article 21.3 de la convention collective applicable.

Le Salarié Porté s'engage à fournir à Kiwee tous les éléments permettant d'établir chaque Contrat commercial de Prestation de Portage Salarial. Kiwee peut refuser un Contrat Commercial en Portage Salarial si un ou plusieurs éléments transmis et /ou omis par le Salarié Porté ne permettent pas sa mise en place conformément aux dispositions légales ou conventionnelle, ou si les conditions négociées par le Salarié Porté lui font prendre un risque qu'elle ne peut assumer.

C. Mission, secteur d'activité ou d'intervention incluant une exposition à risque ou suivi médical spécifique. Exposition à risque: Le Salarié doit informer Kiwee si les missions qui lui sont confiées contiennent des travaux dangereux selon l'Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail.

A défaut d'information par le Salarié à Kiwee, les parties considèrent expressément que les missions confiées au Salarié Porté dans les conditions qu'il a lui-même négociées, ne contiennent pas des travaux dangereux.

Suivi médical spécifique : Le Salarié Porté doit informer Kiwee si les missions qui lui sont confiées requièrent un suivi médical spécifique.
A défaut d'information par le Salarié Porté à Kiwee, les missions confiées au Salarié Porté dans les conditions qu'il a lui-même négociées, sont considérés comme, ne requérant pas un suivi médical spécifique, sous réserve de l'appréciation au cas par cas par le médecin du travail du SST.

Pénibilité : Le Salarié Porté doit informer Kiwee si les missions qui lui sont confiées contiennent des travaux pénibles selon l'Article L4161-1 du code du travail.

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

A défaut d'information par le Salarié à Kiwee, les parties considèrent expressément que les missions confiées au Salarié dans les conditions qu'il a lui-même négociées, ne contiennent pas des travaux pénibles.

D. Le Salarié Porté s'engage à réaliser ses Prestations négociées par ses soins auprès des Clients dans le respect des règles déontologiques de la profession, en toute loyauté et dans le respect des conditions ainsi négociées, dont tout particulièrement les délais de préavis en cas de fin de mission anticipée ainsi que les éventuels engagements de non-sollicitation du Client final.

Le Salarié Porté s'engage à mener à son terme la réalisation de chaque Prestation selon les termes et conditions du Contrat Commercial qu'il a négocié. En cas de non-respect des conditions d'exécution de la mission, les éventuels frais de gestion complémentaires liés à cette inexécution seront imputés au compte d'activité du Salarié Porté.

E. Le Salarié Porté s'engage à informer Kiwee de toute difficulté qu'il rencontrerait dans la réalisation de toute Prestation au regard du contenu et des modalités convenues pour ladite Prestation notamment de tout événement susceptible d'en compromettre l'exécution ou la facturation. En cas de renégociation du prix avec l'Entreprise Cliente, il doit en informer Kiwee dans les 48h afin de lui permettre d'établir, le cas échéant, un avenant modificatif au Contrat Commercial.

F. En cas de résiliation d'un Contrat Prestation, ou au terme des Prestations régies par un Contrat de Prestation, le Salarié Porté s'engage :

- à livrer tous les éléments de la Prestation, quels qu'en soient le support et le degré d'achèvement, qu'il aura réalisés au jour de la résiliation et à concéder sur ceux-ci les droits qui y sont attachés,
- à remettre les outils, procédés, en concédant sur ceux-ci les droits nécessaires à l'achèvement de la Prestation et plus généralement tout matériel et/ou élément de toute nature et sur tout support qui aurait été mis à disposition du Salarié Porté par le Client final pour l'exécution des Prestations.

Le Salarié Porté est tenu de restituer tous les moyens (matériels, outils, badges, etc.) mis à sa disposition par le Client final dans le cadre de chaque Prestation, dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la fin des Prestations, quelle que soit sa cause.

4. DURÉE DU CONTRAT ET PERIODE D'ESSAI

Ce Contrat de Travail de Portage Salarial est conclu pour une Durée Indéterminée.

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

L'engagement du Salarié Porté ne deviendra définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de 4 mois pouvant être renouvelable pour une durée équivalente par demande écrite en vue d'obtention d'un accord par tous moyens au plus tard le dernier jour de la période initiale.

Toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, congés ...) prolongerait d'autant la durée de cette période, qui doit correspondre à un travail effectif.

Pendant cette période, chaque Partie pourra mettre fin au Contrat, sans indemnité d'aucune sorte, après respect des délais de prévenance légaux.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le Salarié Porté, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du Salarié Porté dans Kiwee est inférieure à 8 jours.

Lorsqu'il est mis fin par Kiwee à la période d'essai, le Salarié Porté est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à:

- 24 heures en deçà de 8 jours ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après trois mois de présence

Toute rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, sera notifiée par écrit, remis en mains propres contre récépissé ou signature électronique ou adressé en recommandé avec accusé de réception.

5. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL HORS DE LA PERIODE D'ESSAI

Le Salarié Porté et la Société de Portage Kiwee peuvent l'un et l'autre rompre à tout moment le Contrat de Travail en respectant les dispositions légales en vigueur.
Si au terme d'une période d'un (1) mois de prospection, le Salarié Porté n'a pas conclu de nouvelle Prestation et demeure sans activité, l'employeur pourra engager une procédure de licenciement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.1232-1 du Code du Travail.
La rupture du Contrat de Travail n'a aucune incidence sur la liberté du Salarié Porté à continuer de travailler avec les Entreprises Clientes.

Le Salarié Porté et la Société de Portage Kiwee pourront convenir d'un commun accord une rupture conventionnelle, sous réserve du respect des dispositions légales (Articles 1237-11 et suivants du Code du Travail).

6. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité du Portage Salarial, il est expressément convenu que la durée du travail effectif du Salarié Porté sera fonction des conditions d'exécution des missions négociées par ce dernier avec son Client.

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

Le Contrat de Travail de Portage Salarial à Durée Indéterminée est un Contrat à exécution successive qui comporte des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Le Salarié Porté est autonome dans la recherche de ses Clients. La Société de Portage Kiwee n'est pas tenue de fournir du travail au Salarié Porté.

Ainsi, les périodes d'intermission (périodes sans Prestation non couvertes par un Contrat Commercial de Prestation de Portage Salarial hors congés payés) ne sont pas rémunérées.
Le Salarié Porté doit être capable d'être régulièrement en mission afin de limiter les périodes sans rémunération. Le Salarié Porté doit rechercher de nouvelles Prestations sans attendre la fin de sa mission.

Le Salarié Porté dispose également d'une autonomie dans la prise de décisions qui relève de son domaine de compétence. Il doit être capable de décider lui-même de l'organisation de son emploi du temps pour la réalisation de ses Prestations. Il doit savoir répartir ses tâches en organisant son temps de travail et de repos, dans le respect des exigences légales et réglementaires.

7. DURÉE DU TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité du Portage Salarial, il est expressément convenu que la durée du travail effectif dépend des conditions d'exécution des missions négociées par le Salarié Porté. Les périodes sans Prestations réalisées auprès d'une Entreprise Cliente ne sont pas rémunérées.

Les horaires de travail du Salarié Porté ne pouvant être prédéterminés du fait de la nature du Contrat, de ses fonctions, du niveau de ses responsabilités et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, en fonction de la mission à accomplir, il a été expressément convenu que l'initiative de la fixation des périodes travaillées, de ses absences et la répartition des jours au sein de celles-ci revient au Salarié Porté à charge pour lui de les mentionner sur les comptes rendus d'activité mensuels.

Une convention individuelle de forfait en jours est ainsi conclue au regard de l'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps du Salarié Porté et de la nature de ses fonctions qui ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel il est affecté, en application des dispositions de la convention collective nationale des Salariés en Portage Salarial.

Du fait de son autonomie, le Salarié Porté verra son temps de travail décompté en journées et/ou demi-journées, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des Salariés en Portage Salarial.

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

Nombre prévisionnel annuel de jours

Le nombre prévisionnel de jours devant être travaillés est de 218 j de travail effectif (y compris une journée au titre du dispositif solidarité), l'année s'entendant conformément à la période de référence fixée par la convention collective, sur une période de douze mois consécutifs soit pour une année civile (ou soit toute autre période de 12 mois consécutifs convenue entre les parties), journée de solidarité incluse, en tenant compte de 25 jours ouvrés de congés payés légaux et des jours fériés chômés.
Le Salarié Porté bénéficie en conséquence de jours de Réduction de Repos compensateurs permettant, additionnés aux jours de congés et jours fériés, de réduire le nombre de jours travaillés par année à 218 j.

Le nombre exact de jours de repos supplémentaires sera déterminé pour chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Lorsque le Salarié Porté travaille une année qui est incomplète (i.e. débutant après le 1er janvier ou se terminant avant le 31 décembre), le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, en application de la formule de calcul contenue dans la convention collective applicable.

La rémunération brute sera celle définie ci-dessous (point 8). Les repos compensateurs acquis seront à prendre chaque mois.

Renonciation à des jours de repos compensateurs

Le Salarié Porté pourra renoncer à des jours de repos compensateurs en contrepartie d'une majoration de son salaire conformément aux articles L. 3121-59 et L. 3121-66 du Code du travail.

Dans ce cas, un avenant à la présente convention de forfait sera conclu entre les parties. Il fixera le nombre de jours supplémentaires à effectuer, sans pouvoir dépasser 229 jours et rappellera que chaque jour supplémentaire sera payé avec une majoration de 10%. Cet avenant ne sera valable que pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Modalités de suivi de la charge de travail

Les parties signataires conviennent qu'un compte-rendu d'activité mensuel sera établi par le Salarié Porté dans les conditions prévues à l'article 20 de la Convention Collective, comportant le décompte des jours travaillés, et impérativement transmis à l'employeur au plus tard le 27 du mois. Il fera office d'avenant dès lors qu'il aura été accepté

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

par l'employeur. Le temps de travail effectif est celui ayant fait l'objet d'une confirmation écrite du Client ou du paiement sans réserve des factures émises par l'employeur à partir des comptes rendus d'activité mensuels.

Le Salarié bénéficie annuellement d'un entretien, organisé par la Société Kiwee, sur la charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'organisation de son temps de travail dans l'entreprise, sa rémunération et l'articulation entre sa vie professionnelle d'une part et sa vie professionnelle et familiale d'autre part. En cas de surcharge de travail et dépassements éventuels ou récurrents, le Salarié Porté peut demander à L'Entreprise de Portage Kiwee un entretien qui devra avoir lieu dans un délai de 7 jours ouvrables après sa demande.

8. COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ

Le Salarié Porté est tenu de rendre compte fidèlement de son activité à la Société de Portage Kiwee par la communication d'un Compte Rendu d'Activité (CRA) établi au moins une fois par mois.

Le CRA permet de suivre et contrôler l'activité du Salarié Porté, sa charge de travail et ainsi établir son salaire et permettre, lorsque les conditions sont réunies, au remboursement ses frais professionnels.

Le Salarié Porté s'engage à renseigner le nombre de journées travaillées dans le mois accompli, le positionnement ou la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, repos compensateurs ou autres. Le CRA précise aussi le lieu d'exécution, les temps d'activité (mission, prospection, maladie, congés, formation…) ainsi que les frais professionnels de la période si concernée. Le Salarié Porté est informé que les informations qu'il renseigne sur ce compte rendu d'activité seront utilisées par l'EPS pour décompter la durée du travail, facturer l'Entreprise Cliente, calculer la rémunération et établir les bulletins de paie, etc. Le Salarié Porté s'engage en conséquence à n'y porter que des informations exactes et à faire preuve d'une stricte probité. Cet engagement est l'une des clauses déterminantes du présent Contrat, sans lequel l'EPS ne l'aurait pas accepté ; tout manquement pourra donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave ou lourde.

Ce compte rendu d'activité devra être signé par l'Entreprise Cliente, puis transmis à l'EPS. Il devra permettre à cette dernière d'exercer un contrôle précis de son activité et du temps de travail.

L'Entreprise Cliente est garante de la véracité des informations déclarées par le futur Salarié Porté ainsi que du respect des maximas légaux relatifs à la durée du travail et aux repos périodiques.

Le CRA devra être transmis au travers de l'extranet de Kiwee au plus tard le 27 du mois d'activité, et ce au moins une fois par mois.

Le temps de travail effectif pris en compte sera celui confirmé par le Client.

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

Le CRA pourra faire office d'avenant modificatif s'il est accepté par la Société de Portage.

Tout manquement aux obligations résultant du présent article constituerait une faute susceptible de justifier la rupture des relations contractuelles et la réparation de préjudice causé à la Société de Portage Kiwee.

Le Salarié Porté bénéficiera d'un entretien individuel annuel sur sa charge de travail, ses horaires, son organisation, son équilibre travail-vie privée et sa rémunération.

9. RÉMUNÉRATION

En matière de Portage Salarial, toutes les sommes ayant vocation à être réglées directement au Salarié Porté ou en faveur du Salarié Porté (s'agissant par exemple des cotisations salariales et patronales, autres charges sociales, autres prélèvements fiscaux, indemnités de rupture, congés spéciaux, compléments maladie, autre complément de rémunération, frais visite médicale, frais d'assurances, etc.), sont prélevées sur le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier, facturé par la Société Kiwee et encaissé par cette dernière.

La rémunération du Salarié Porté est établie à partir du chiffre d'affaires effectif dégagé par la ou les mission(s) réalisée(s) dans le cadre légal du Portage Salarial, par le Salarié Porté. A ce titre, le Salarié Porté ne pourra en aucun cas prétendre à une rémunération supérieure à ce chiffre d'affaires encaissé par la société Kiwee.
La Société de Portage Kiwee s'engage à verser au Salarié Porté une rémunération en fonction du chiffre d'affaires réalisé selon les modalités préalablement définies entre les Parties dans le Contrat de Prestation de Portage Salarial annexé au présent Contrat.

Le Salarié Porté s'oblige à n'accepter aucune mission dont le taux journalier serait inférieur à 270 euros HT.

La rémunération perçue par le Salarié Porté est un salaire forfaitaire, indépendant du nombre d'heures de travail effectif réalisés chaque semaine. Elle est définie à partir du Compte-Rendu d'Activité (CRA) mensuel envoyé par le Salarié Porté. Le versement du salaire est conditionné à:

- la réception du CRA signé par l'Entreprise Cliente au plus tard le 27 du mois d'activité
- la validation de l'état de facturation par la Société Cliente si la facturation est basée sur ce dernier En l'absence de réception du CRA dans les délais impartis, l'activité du mois sera considérée comme nulle.

Le versement du salaire sera effectué chaque mois, le 5ème jour ouvré du mois, à condition que le CRA soit soumis par le Salarié dans le Portail Kiwee et validé par l'Entreprise Cliente au plus tard le 3ème jour ouvré du mois.

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

En cas de réception tardive de la validation du CRA, un délai de 48h ouvrées est à prévoir entre la validation du CRA par le Client et le versement du salaire.

Il est rappelé que le Salarié Porté n'est pas rémunéré pour les périodes au cours desquelles il n'exerce pas de Prestations auprès d'une Entreprise Cliente.

Salaire minimum

Kiwee versera une rémunération minimale au Salarié Porté calculée en fonction du forfait jour.

Le salaire minimum dépend de la classification du Salarié Porté. La rémunération minimale sera versée au Salarié Porté, le 5ème jour ouvré du mois suivant si le Salarié n'a pas opté pour l'option d'avance intégrale de salaire et à condition que le CRA ait été validé au plus tard le 3ème jour ouvré du mois.

Le salaire minimum est égal à 85 % du plafond journalier de la sécurité sociale 2017 pour un Salarié Porté en forfait jour. Le salaire minimum intègre:

- Un salaire de base, calculé en fonction des jours de Prestation effectués pour le compte de Clients dans la période de travail considérée, décompte figurant sur la déclaration mensuelle d'activité (hors périodes sans Prestation qui ne sont pas rémunérées) et validé par la Société de Portage Kiwee.
- Une indemnité d'apport d'affaires de 5% du salaire brut de base.
- Une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 1/10 de la rémunération brute versée chaque mois (rémunération brute comprenant le salaire de base brut hors indemnités + indemnité d'apport d'affaires)

Modalités de calcul de la rémunération

En contrepartie de chaque Prestation, le Salarié Porté percevra une rémunération calculée comme suit :

Prix de la Prestation HT facture ou encaissé par l'Entreprise de Portage Salarial selon option choisie – Frais de Gestion de (5) % avec le choix du versement du salaire fixé à la convention de Portage = Montant Disponible.

Le Salarié Porté a fait le choix du versement du salaire minimum conventionnel et du versement de la rémunération complémentaire après le règlement de la facture du client à la prochaine phase de paie. Choix pouvant être modifié en cours de contrat moyennant un changement dans les frais de gestion.

Le Montant Disponible au titre de chaque Prestation est ensuite affecté au paiement de l'ensemble des éléments suivants :

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

- Les cotisations patronales, salariales et autres charges ou provisions, ou prélèvements éventuels (épargne salariale, fiscaux, Médecine du Travail) directs et indirects, tels qu'ils ressortent notamment des dispositions de l'avenant n° 13 à la convention collective de branche signé le 19 avril 2023 et relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le Salarié Porté ; et notamment la part patronale du montant des tickets restaurant éventuels ou titre mobilité éventuels, ou CESU éventuels, les autres charges de quelque nature que ce soit liées à la réalisation de chaque Prestation convenue, incluant notamment la Médecine du Travail, l'assurance RCP, la garantie financière, le risque Clients)
- Le salaire minimum conventionnel, incluant les congés payés et la prime d'apport d'affaire, calculé en fonction des jours de Prestation effectués pour le compte de Clients dans la période de travail considérée, décompte figurant sur la déclaration mensuelle d'activité (hors périodes sans Prestation qui ne sont pas rémunérées) et validé par la Société de Portage Salarial Kiwee.
- La rémunération complémentaire éventuelle, incluant le paiement par anticipation des congés compensateurs ou les jours supplémentaires majorés; pouvant être versée, par anticipation, avant règlement complet du Client. Lorsque la rémunération complémentaire éventuelle est versée par anticipation, celle-ci n'est acquise qu'au règlement complet du Client. En cas d'impayé, ou de retard de paiement, l'option d'avance intégrale sera immédiatement suspendue au plus tard le mois au cours duquel l'impayé ou le retard aura été constaté .
- L'éventuelle indemnité de majoration en cas de renonciation aux repos compensateurs
- Autre prime éventuelle
- L'indemnité d'apport d'affaires de 5% portant sur la rémunération brute mensuelle ;
- L'indemnité de congés payés ou compensatrice de congés payés;
- La réserve financière définie à la convention collective (articles 21.3 et 22.3) et le cas échéant la réserve optionnelle;
- Les frais professionnels éventuels.
- L'indemnité de fin de Contrat ou de rupture éventuelle et les charges afférentes éventuelles,
- La rémunération des congés spéciaux éventuels et les charges afférentes éventuelles,
- Le complément maladie éventuel, la rémunération des éventuels congés payés acquis pendant une période de maladie, ou tout autre complément de rémunération éventuel et les charges afférentes éventuelles.

Commissions de Gestion

Les règles de calcul sont fixées dans la Convention de Portage Salarial préalablement signée par le Salarié Porté à laquelle les parties se réfèrent expressément. Elles sont prélevées par la société sur le chiffre d'affaires hors taxes mensuel du Salarié Porté à partir des factures émises par la société.

Réserve financière définie par la Convention Collective

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

Une réserve financière égale à 10 % du salaire de base de la dernière mission est constituée sur le compte d'activité (env. 5,5 % sur le potentiel de disponible du porté du mois). Cette réserve a pour vocation de pallier la baisse substantielle de rémunération, voire son absence pendant les périodes hors activités et de permettre aux Salariés portés de sécuriser leur développement lors des périodes d'inactivité en permettant, notamment, de rechercher de nouveaux Clients ou de nouvelles missions ou de financer la fin du Contrat de Travail.

Le Salarié Porté percevra son salaire après retenue des cotisations salariales applicables et paiement des cotisations sociales patronales ainsi que du prélèvement à la source. Le Salarié Porté disposera de son salaire complémentaire qu'au titre des sommes encaissées par la Société de Portage Salarial Kiwee.

L'activité du Salarié Porté pourra être retracée à tout moment au travers d'un compte d'activité mis à disposition par la Société de Portage.

Le Salarié Porté bénéficiera d'une mutuelle et d'une épargne salariale imputée au débit de son compte d'activité.

Les Frais Professionnels

Les frais professionnels qu'il aura exposés à l'occasion de ses activités de prospection ou pour la réalisation de Prestation(s) de Portage Salarial au profit de ses Entreprises Clientes, ne pourront être remboursés au Salarié Porté que sous les conditions cumulatives suivantes:

- Accord préalable de la société de Portage Salarial ;
- Présentation des justificatifs y afférents ;
- Validation de ces frais, selon les règles appliquées par l'URSSAF et dans la limite des barèmes sociaux ou fiscaux éventuellement applicables ;
- Validation des frais par l'EPS et pour autant que le montant disponible sur le compte d'activité le permette ou lorsqu'ils sont refacturés à au Client, paiement par l'Entreprise Cliente et encaissement par Kiwee.
- Correspondre à la période de travail notifiée dans le CRA

Ces frais seront remboursés mensuellement sur présentation d'une note de frais et de justificatifs originaux, sous réserve d'un montant suffisant au disponible du compte d'activité. Ils feront l'objet d' un remboursement total ou partiel, sous réserve que le disponible au compte du compte d'activité le permette.
Les dépenses sans justificatif, ou avec un justificatif incorrect, seront reportées au mois suivant.

Le report ne sera possible qu'une seule fois, si le justificatif n'est pas actualisé le mois suivant, la dépense sera rejetée et supprimée de l'interface de gestion.

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

Le montant TTC des frais professionnels sera déduit du compte d'activité du Salarié Porté et payé au Salarié Porté lors du paiement du Salaire Net du mois considéré, sous réserve d'un montant suffisant au disponible du compte d'activité.
La Société de Portage Salarial Kiwee pourra rejeter toute demande non conforme à la règlementation URSSAF ou interne de l'entreprise.
En outre, les frais professionnels non refacturés à un Client ne devront pas dépasser 20% du chiffre d'affaires hors taxe du Salarié Porté sur un mois.

Tout frais professionnel qui serait soumis après le 27 du mois suivant la période d'activité ne pourra pas être pris en compte pour établir le bulletin de salaire du mois.

Afin d'éviter cette situation, le Salarié Porté pourra enregistrer ses frais professionnels et ses justificatifs au fur et à mesure.

10. LIEU DE TRAVAIL & DEPLACEMENTS

Lieu de travail

Le Salarié Porté est rattaché administrativement au siège de l'EPS.

Le Salarié Porté n'a pas de lieu habituel de travail. Ainsi que le rappelle l'article 23 de la Convention collective, le Salarié Porté est contraint de s'adapter au cahier des charges de ses Clients ainsi qu'aux exigences induites par la bonne exécution de la Prestation dont il a négocié seul l'exécution avec son Entreprise Cliente. Ces sujétions ne lui laissent pas libre du choix du lieu de travail. Il est ainsi amené à travailler en tous lieux nécessaires à la bonne conduite de ses activités, tel qu'imposé par le Client, que ce soit en France ou à l'étranger.

Plus généralement, le Salarié Porté pourra être amené à travailler en tout lieu que la réalisation des Prestations nécessitera, sans que cela ne constitue une modification du Contrat de Travail.

Le Salarié Porté peut ainsi être amené à travailler dans les divers locaux de(s) ses Client(s) en fonction des conditions d'exécution des missions négociées ou exercer ses fonctions en télétravail totalement ou partiellement depuis son domicile par le biais de son matériel informatique ou de celui mis à disposition par le Client, si les modalités de réalisation de la mission le permettent, ou s'il est amené à travailler même occasionnellement depuis son domicile – le Salarié Porté s'engage à fournir à l'EPS lors de son embauche, puis tous les ans, les éléments permettant de justifier qu'il a souscrit à une assurance multirisques habitation à cet effet.

De convention expresse, les Parties s'accordent que le Contrat de Travail sera régi par les dispositions du droit de Travail et de la législation sociale français.

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

Lorsque le Salarié Porté exerçant ses fonctions en télétravail depuis l'étranger après accord écrit et préalable de l'Entreprise Client, et sous réserve d'en avoir au préalable informé Kiwee la durée de télétravail ne doit pas excéder 25% du temps à l'étranger sur l'année. En fonction du lieu du télétravail, Kiwee pourra refuser cette modalité de travail et en informera immédiatement le Salarié Porté notamment pour des raisons de sécurité.

Le Salarié Porté a connaissance que l'Entreprise Cliente est responsable des conditions d'exécution de son travail en particulier s'il s'agit de questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail pendant l'exécution de sa Prestation dans ses locaux et sur son site de travail.
Le Salarié Porté est avisé que le cas échéant l'Entreprise Cliente lui fournira les équipements de protection individuelle nécessaires.

Si le Salarié Porté rencontre des difficultés liées à l'exécution de sa mission, il devra en rendre compte immédiatement à l'Entreprise Cliente ainsi qu'à la Société de Portage Kiwee.

Déplacement

Lorsque l'usage de son véhicule personnel est nécessaire, le Salarié Porté déclare avoir contracté une assurance automobile couvrant sa responsabilité en cas d'accident sur tout déplacement, notamment les déplacements professionnels. Il s'engage également à maintenir cette police d'assurance en vigueur pendant toute la durée du présent Contrat de Travail, et s'engage à en payer régulièrement les différentes primes afférentes.

Le Salarié Porté informera L'EPS des déplacements à l'étranger, qui lui sont demandés dans le cadre des missions en Portage en précisant dans quelle partie du monde il est amené à se déplacer, au minimum 2 semaines avant le déplacement effectif afin que la société puisse vérifier les conditions d'assurances et de voyage. A défaut d'information, L'EPS ne saurait être tenue responsable des éventuels dommages ou accidents ou sinistres survenus lors dudit déplacement.

Le Salarié Porté s'engage expressément à respecter les conseils de France Diplomatie notamment en termes de sécurité, santé et/ou modalités d'entrée et de séjour dans le pays ainsi qu'à procéder à l'ensemble des démarches requises. Le Salarié Porté est invité à inscrire son voyage sur Ariane. Lorsque Le Salarié Porté effectue une mission longue à l'étranger, il est invité à se signaler au consulat.

11. ABSENCES

Le Salarié Porté est tenu de prévenir immédiatement la Société de Portage de toute maladie ou accident. En cas d'absence, le Salarié Porté s'engage, si l'absence est prévisible, à solliciter une autorisation préalable, et en cas d'absence imprévisible, à informer La Société de Portage Kiwee des motifs et de la durée prévisible de son absence au

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

plus tôt et adresser un justificatif dans les 48 heures. En cas de prolongation d'arrêt de travail, le Salarié Porté devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant cette prolongation.

12. CONGÉS PAYÉS

Le Salarié Porté aura droit aux congés payés prévus par la Loi et la convention collective dans les conditions de droit commun.
Le Salarié Porté a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Les congés peuvent être pris sans restriction dès l'embauche.

Les congés payés pris feront l'objet d'un versement d'une indemnité de congés correspondant à 1/10 de la rémunération brute perçue par le Salarié Porté sur la période de référence, soit du 01 juin au 31 mai de l'année suivante.
Contrairement à la règle en vigueur dans le salariat classique, les consultants n'ont pas de compteur de congés payés, les indemnités des congés payés en Portage salarial sont intégrées au salaire mensuel brut et donc payés tous les mois.
Ils devront être décidés en accord avec la Société de Portage Kiwee et l'Entreprise Cliente afin de tenir compte des nécessités et impératifs liés au bon fonctionnement du/des Client(s).

13. CONGÉS EXCEPTIONNELS

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le Salarié Porté dispose de congés exceptionnels. Le maintien de salaire pendant ces jours de congés est conditionné à un solde suffisant du compte d'activité du Salarié Porté.
Par solde suffisant est entendu un solde permettant de garantir le paiement des indemnités de fin de Contrat et taxes et cotisations relatives, ainsi que 3 jours de prospection et le maintien de la mutuelle pendant 3 mois.
En cas de solde insuffisant pour maintenir le salaire pendant la durée du congé exceptionnel, l'absence ne sera pas rémunérée.

14. VISITES ORGANISÉES AUPRÈS DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL

Le Salarié Porté bénéficiera des diverses visites médicales et de prévention conformément aux dispositions légales et conventionnelles et notamment

- A l'embauche, d'une visite d'information et de prévention.
- En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non d'au moins 30 jours, le Salarié Porté aura la possibilité de bénéficier d'un « rendez-vous de liaison » entre le Salarié Porté et l'EPS

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

auquel sera associé le SPST (Service de Prévention de Santé au Travail), ayant pour objet de l'informer qu'il pourra bénéficier d'actions de prévention, de la désinsertion professionnelle, de l'examen de pré-reprise ainsi que des éventuelles mesures d'aménagement du poste et du temps de travail, en lien avec le Client.

- En cas d'absence depuis plus de 30 jours, à son initiative, celle du médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, le Salarié Porté pourra bénéficier d'une « visite médicale de pré-reprise » pour préparer le retour à l'emploi.
- En cas d'arrêt de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle d'au moins 60 jours ou d' arrêt de travail résultant d'un accident professionnel d'au moins 30 jours ou d'arrêt de travail résultant d'une maladie professionnelle ou à l'issue d'un congé de maternité, le Salarié Porté pourra bénéficier d'une « visite de pré-reprise », ayant pour objectif de vérifier si le poste de travail est compatible avec l'état de santé du Salarié Porté.
- Le Salarié Porté bénéficiera d'une visite médicale de mi-carrière ainsi que de(s) visite(s)post-exposition, le cas échéant, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Le Salarié Porté s'engage à se soumettre à l'ensemble des examens médicaux obligatoires organisés par les services de la Médecine du Travail.

15. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

Le Salarié Porté s'engage pendant la durée de son Contrat à respecter les instructions qui pourront lui être données par la Société de Portage Kiwee et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci.
Le Salarié Porté s'engage d'une manière générale à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien la mission qui lui est confiée.
Le Salarié Porté s'engage également à informer la Société de Portage Kiwee sans délai de tout changement qui interviendrait dans les situations qu'il a signalées lors de son engagement (adresse, situation familiale, etc...).
Le Salarié Porté bénéficie d'un droit à la formation conformément aux dispositions légales et réglementaires (article L. 6321-1 du Code du Travail).

Lors de la cessation du Contrat de Travail, le Salarié Porté s'engage à restituer en bon état à l'EPS ou au Client tous les matériels (dont ceux confiés par le Client) ou documents (dont ceux confiés par le Client) qu'il pourrait détenir dans le cadre de sa relation avec l'EPS et/ou dans le cadre de l'exécution de la mission pour chaque Client et à ne pas en conserver une copie sous quelque raison que cela soit.

16. CONFIDENTIALITÉ

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

Le Salarié Porté s'engage à ne divulguer aucune information confidentielle, fait ou documents portés à sa connaissance concernant la Société de Portage Kiwee, ou son Client, notamment, en ce qui concerne des plans, études, conceptions, projets, réalisations, logiciels étudiés dans l'Entreprise.
Le Salarié Porté veillera au strict respect des conditions particulières éventuellement fixées par son Client dans le Contrat de Prestation.
Le Salarié Porté reconnaît également que toutes les informations relatives aux Sociétés cibles et aux sociétés de son portefeuille sont confidentielles.
Cette obligation de confidentialité joue tant à l'égard des tiers que des Salariés Portés de la Société de Portage.

Elle s'appliquera pendant toute la durée du Contrat de Travail et se prolongera après la rupture de celui-ci quel qu'en soit le motif pendant une durée de trois ans. Outre les dispositions pénales applicables aux cas de violation du secret de fabrique par le Salarié Porté, et toute action judiciaire que La Société de Portage serait habilitée à entreprendre pour obtenir réparation du préjudice subi, tout manquement à l'obligation de confidentialité pourra entraîner la rupture du présent Contrat pour faute grave. Toute violation de la présente obligation pourra entraîner au cours du Contrat de Travail, la rupture de ce dernier pour faute grave.

a. Le Salarié Porté reconnaît qu'à l'occasion du présent Contrat, il sera amené à avoir un accès direct ou indirect aux informations techniques, commerciales ou à toute autre donnée à caractère personnel ou confidentiel relatives à l'EPS et/ou à ses Entreprises Clientes (et le cas échéant au groupe auquel elles appartiennent), à leurs Salariés et dirigeants, à leurs Clients ou aux sociétés affiliées ou succursales de ceux-ci.

b. Par conséquent, le Salarié Porté s'engage à respecter, tant au cours de l'exécution du Contrat qu'après la rupture de celui-ci (sans limitation de durée), la discrétion la plus absolue sur toutes les informations ou données confidentielles recueillies dans le cadre de ses fonctions. Le Salarié sera lié par la même obligation vis-à-vis de tout renseignement, information ou document dont il aura pris connaissance au sein de ses Entreprises Clientes.

Le Salarié Porté s'engage par conséquent, conformément aux articles 34 et 35 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée ainsi qu'aux articles 32 à 35 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l'état de l'art dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles il a accès, et en particulier d'empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.
Il s'engage en particulier à :

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

- ne pas utiliser les données auxquelles il peut accéder à des fins autres que celles prévues par ses attributions ;
- ne divulguer ces données qu'aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à en recevoir communication, qu'il s'agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales ;
- prendre toutes les mesures de sécurité, notamment matérielles, conformes aux usages et à l'état de l'art dans le cadre de ses attributions afin d'éviter l'utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ;
- prendre toutes précautions conformes aux usages et à l'état de l'art pour préserver la sécurité physique et logique de ces données ;
- s'assurer, dans la limite de ses attributions, que seuls des moyens de communication sécurisés seront utilisés pour transférer ces données ;
- respecter les mesures de sauvegarde et de sécurité prises par l'EPS et ses Entreprises Clientes tant en ce qui concerne la sécurité des matériels, des programmes informatiques et des réseaux que pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations (en ce compris la charte informatique et les notes de service diffusées par l'EPS et/ou ses Entreprises Clientes);
- en cas de cessation de ses fonctions, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d'information relatif à ces données.

c. Toute divulgation à des tiers d'informations ou de données confidentielles doit être expressément autorisée par un accord formel et écrit de l'EPS et/ou ses Entreprises Clientes.

d. Tant au cours de l'exécution du Contrat qu'après sa rupture, le Salarié Porté s'abstiendra par ailleurs de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale.

e. Plus généralement, cette stricte obligation de confidentialité interdit au Salarié Porté, sauf autorisation préalable, expresse et écrite de l'EPS et/ou de son Entreprise Cliente :

- de conserver des originaux ou copies des documents qu'il établira ou qui lui seront transmis par l'EPS ou les Entreprises Clientes, à l'exception des rapports et documents qui doivent être remis aux Entreprises Clientes dans le cadre des Prestations ;
- et plus généralement, de divulguer ou utiliser des informations de nature confidentielle et notamment celles concernant l'organisation, la gestion, les méthodes et la clientèle de l'EPS ou de ses Entreprises Clientes, qu'il sera susceptible de recueillir du fait ou à l'occasion de sa fonction.

Cette interdiction est souscrite pour la durée du présent Contrat et pour la durée de 5 ans qui suivra son expiration.

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

17. PROTECTION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Le Salarié Porté autorise la Société de Portage Kiwee à collecter ses données personnelles dans le cadre de sa mission ainsi que toutes informations liées au développement de ses activités en Portage salarial.
La Société de Portage Kiwee pourra traiter, et utiliser les données du Salarié Porté pour l'exécution des Contrats qui lient les Parties. Ces données pourront servir également à des fins de prospection, d'information ou de statistiques. Kiwee pourra les partager avec ses Prestataires dans le cadre par exemple de Contrat d'exécution de Prestations tel que l'externalisation de la paie. Les Prestataires sont soumis à une obligation d'utilisation des données conforme aux dispositions légales.

En cas de refus, la Société de Portage Kiwee pourrait être dans l'incapacité de répondre à ses obligations.

En contrepartie, la Société de Portage Kiwee s'engage à protéger la confidentialité des données du Salarié Porté. Ce dernier bénéficie d'un droit d'accès, de modification, de limitation, de suppression et d'opposition de ses données personnelles conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le délégué à la protection des données peut être contacté aux coordonnées suivantes pour toute question relative au traitement des données personnelles et à l'exercice des droits vis-à-vis de ces données: compliance@kiwee.services.

18. PROTECTION SOCIALE

Dans le cadre du présent Contrat, le Salarié Porté bénéficie de l'ensemble des régimes de retraite et de prévoyance existants dans l'entreprise. Le Salarié Porté relève:

- du régime de prévoyance AXA 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex
- de la caisse de retraite complémentaire : Malakoff Humanis 21, rue Laffitte 75009 PARIS

19. GARANTIE FINANCIERE ET ASSURANCE

Il est rappelé que le garant financier de la Société de Portage Kiwee est la société d'assurance AXA France IARD, numéro de Contrat : 11051119504.

De même, la Société de Portage Kiwee a souscrit une Responsabilité Civile Professionnelle pour le compte du Salarié Porté pour les dommages qu'il pourrait provoquer dans l'exercice des différentes activités portées, notamment dans l'Entreprise Cliente pendant l'exécution de sa Prestation étant précisé que son assureur est la Compagnie Beazley

Kiwee

128 Rue la Boétie, bureau 46

75008 Paris (France)

Mail : admin@kiwee.services

Insurance Designated Activity Company, 1 rue Saint-Georges 75009 Paris - RCS Paris 848 899 225 sous le numéro de police BFR/907023.
Cette assurance ne se confond pas avec d'autres assurances de responsabilité civile professionnelle qui peuvent être exigées pour certaines activités professionnelles.

L'assureur devra être sollicité au cas par cas avant la signature du Contrat sur la possibilité de mettre en place une Responsabilité Civile Professionnelle particulière.

20. ANCIENNETÉ EN PORTAGE SALARIAL

L'ancienneté du Salarié Porté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles celui-ci a effectué des Prestations de Portage Salarial dans le cadre du présent Contrat de Travail.

21. TÉLÉTRAVAIL

Dans le cadre de l'exécution des missions en Portage Salarial et des conditions d'exécution demandées par les Clients, le Salarié Porté est amené à travailler occasionnellement, principalement ou totalement en télétravail de son domicile ou d'un tiers lieu et ce pendant toute la durée du Contrat de Travail. Dans le cadre exceptionnel d'une pandémie et notamment la COVID 19 et des dispositions prises au titre l'état d'urgence sanitaire ou de l'état sanitaire dérogatoire, le télétravail peut être imposé par la société Kiwee en application de l'article L2222-11 du Code du Travail.

22. UTILISATION DE LA LETTRE RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE

En application de l'article L100 nouveau du Code des Postes et des Télécommunications, le Salarié Porté et Kiwee prévoient expressément la possibilité de recourir à l'utilisation de la lettre recommandée électronique telle que définie au décret N° 2018-347 du 9 mai 2018, dans le cadre de la conclusion, l'exécution et la fin du présent Contrat de Travail.

Envoyé pour signature électronique le : 05/06/2026,

Monsieur RIMLINGER Fabrice	Monsieur POCACHARD Cyril
Le Salarié Porté	Pour la Société de Portage
Lu et approuvé	*Lu et approuvé*